

JEMALIAH BINTI AWANG

LWN.

NASARUDIN BIN YUSOF

[Mahkamah Rayuan Syariah Selangor Di Shah Alam, YAA Dato' Hj. Mohd Shukor Bin Sabudin (Pengerusi), YA Datuk Hj. Mohd Radzi Bin Hj. Abd Latif (Panel), YA Datuk Jasri @ Nasip Bin Mat Jakir (Panel), Pada 4 Oktober 2020 bersamaan 27 Safar 1443H]

[Kes Permohonan No.: 10000-077-0054-2020]

[Permohonan Kebenaran Lanjut Tempoh Masa Menyerahkan Rekod Rayuan - Seksyen 238 Enakmen Tatacara *Mal* Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003]

Pegum Syarie Pemohon : Pn. Nurhidayah Binti A Bakar & Pn. Noor Azlina Binti Che Hasan daripada Tetuan Mohd Khairul Masni & Associates.

Pegum Syarie Responden : Tn. Wan Ahmad Dzaffran Bin Wan Kamaruddin & Tn. Muhamad Adib Bin Musa daripada Tetuan Khamdan & Co.

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Kes ini adalah suatu permohonan untuk mendapat pelanjutan tempoh masa menyerahkan Rekod Rayuan bagi Kes Rayuan (Mal) No.: 10000-0017-0589-2016. Permohonan ini difailkan oleh Pihak Pemohon pada 7/7/2020 akibat kegagalan Pihak Pemohon berbuat demikian dalam tempoh masa yang ditetapkan serta

melepassi tempoh masa untuk menyerahkan Rekod Rayuan kepada Pihak Responden.

[2] Permohonan ini dibuat dengan merujuk kepada seksyen 238 Enakmen Tatacara *Mal* Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 [ETMMSS 2003] berkaitan kuasa Mahkamah untuk melanjutkan tempoh masa, iaitu-

Seksyen 238 - Memanjangkan Atau Memendekkan Masa

(1) Mahkamah boleh, atas apa-apa terma yang difikirkannya adil, melalui perintah, melanjutkan atau memendekkan tempoh yang dalamnya seseorang dikehendaki atau dibenarkan oleh Akta ini atau oleh mana-mana penghakiman, perintah atau arahan untuk melakukan apa-apa perbuatan dalam mana-mana prosiding.

(2) Mahkamah boleh melanjutkan apa-apa tempoh yang disebut dalam subseksyen (1) walaupun permohonan untuk mendapatkan pelanjutan itu tidak dibuat sehingga selepas habis tempoh itu.

[3] Permohonan Pemohon ini adalah mengenai serahan Rekod Rayuan berdasarkan peruntukan 142(3) ETMMSS 2003 yang menyatakan sebagaimana berikut-

Seksyen 142 - Rekod Rayuan Jika Perayu Diwakili

1)

*2) Dua salinan rekod rayuan itu hendaklah difailkan di Mahkamah yang mendengar rayuan itu **dalam masa enam minggu selepas penerimaan pemberitahuan** daripada Mahkamah yang terhadap keputusannya rayuan itu dibuat yang menyatakan bahawa salinan diperakui bagi nota-nota keterangan dan alasan-alasan penghakiman sudah siap.*

- 3) *Perayu hendaklah dalam tempoh yang dihadkan bagi memfailkan rekod itu menyampaikan suatu salinan rekod itu kepada setiap pihak yang kepadanya notis rayuan itu telah disampaikan.*

[4] Sukacita kami nyatakan bahawa banyak penghakiman telah diputuskan berhubung dengan permohonan perlanjutan tempoh masa seperti kes *Sharifah Badariah Binti Mari lwn. Yasran Bin Hj. Hussain, Kes Permohonan No.: 10000-099-0005-2009* oleh Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor dan antara kes yang telah diterbitkan di dalam Jurnal Hukum seperti kes *Aziah Bin Abdul Aziz lwn. Azmi Bin Abd. Aziz*, [2013] JH 36(1) serta kes *Fatima @ Hasnah Binti Daud lwn. Wan Hassan Bin Wan Daud*, [2015], JH 40(1), di mana Panel Hakim Mahkamah Rayuan kes-kes berkenaan telah menggariskan beberapa faktor yang perlu diberi pertimbangan sebelum membenarkan sesuatu permohonan di bawah seksyen 238 ETMMSS 2003 tersebut, iaitu-

- i. Tempoh kelewatan;
- ii. Sebab kelewatan;
- iii. Kebarangkalian untuk Pemohon berjaya dalam rayuannya (semakan);
- iv. Tahap prejudis kepada pihak yang satu lagi.

[5] Permohonan ini telah disempurnakan penyampaian kepada Pihak Responden secara tampalan pada 26/4/2021 setelah 2 kali cubaan penyampaian (21/7/2020 dan 22/7/2020) kepada Responden gagal. Afidavit Jawapan telah difailkan oleh Responden pada 27/8/2021 dan Afidavit Balasan Pemohon difailkan pada 28/8/2021. Hujahan Pihak Pemohon dan Pihak Responden telah difailkan serentak pada 27/8/2021.

[6] Melalui Afidavit Sokongan, kami dapati bahawa Pemohonan ini dibuat setelah berlalunya masa untuk serahan Rekod Rayuan iaitu selepas **96 hari** dari tarikh akhir serahan Rekod Rayuan iaitu pada **2/4/2020**. Pihak Pemohon menyatakan bahawa-

- i. Usaha penyerahan Rekod Rayuan telah dilakukan sebanyak 3 kali, iaitu percubaan pertama dibuat pada **17/3/2021** di alamat Responden di No. 31, Jalan Zapin 2E, Presint Zapin, Bandar Bukit Raja, 40150, Klang Selangor tetapi gagal ata keengganan Responden menerima dokumen dengan bertindak menipu Pihak Pemohon dengan menyatakan Responden tiada di rumah walhal individu tersebut adalah Responden sendiri yang bercakap dari pintu rumah tanpa keluar ke halaman rumah.
- ii. Selepas kelonggaran Perintah Kawalan Pergerakan (PKP), cubaan serahan Rekod Rayuan kali kedua dibuat pada **3/6/2020** jam 8.30 malam, di mana Responden hanya mengintai dari tingkap rumah sahaja.
- iii. Cubaan kali ketiga dibuat pada 11/6/2020 jam 10.34 pagi. Responden ketika itu berada dalam kenderaan bernombor WCW 39 dan apabila dihampiri, Responden telah bertindak melarikan diri dengan kenderaan tersebut (*Afidavit Tanpa Serahan difailkan pada 12/6/2020 - Ekshibit JA-5*).
- iv. Permohonan ini dibuat dalam tempoh yang munasabah selepas kelonggaran kawalan pergerakan yang dibenarkan pada bulan Jun 2020.

- v. Permohonan ini tidak akan memprejudiskan Responden dan ia tidak berniat untuk melengahkan, menangguhkan dan membuang masa Mahkamah.
- vi. Faktor kelewatan adalah berpunca daripada keengganan dan tiadanya kerjasama Responden. Pihak Pemohon memohon penyampaian Rekod Rayuan dibuat secara gantian melalui tampalan atau iklan.

[7] Pihak Responden di dalam Afidavit Jawapannya menafikan bahawa cubaan penyampaian dibuat kepadanya pada 17/3/2020, 3/6/2020 dan 11/6/2020 serta menyatakan bahawa pada tarikh-tarikh tersebut beliau tidak pernah dihubungi oleh mana-mana pihak bagi penerimaan apa-apa dokumen. Pihak Responden memohon supaya permohonan Pemohon ditolak dengan kos. Manakala Pihak Pemohon di dalam Afidavit Balasannya menyatakan bahawa undang-undang tidak memperuntukkan kewajipan untuk menghubungi sebelum penyerahan dibuat.

[8] Berhubung dengan permohonan perlanjutan tempoh masa untuk menyerahkan Rekod Rayuan ini, kami berpuasahati bahawa tempoh masa untuk Pihak Pemohon menyempurnakan serahan Rekod Rayuan adalah berakhir pada **2/4/2020** iaitu dalam tempoh masa PKP dikuatkuasakan. Kami juga berpuasahati bahawa cubaan serahan telah dibuat oleh Pihak Responden sebelum PKP dikuatkuasakan, tetapi gagal disempurnakan seperti yang dinyatakan di dalam Afidavit Tanpa Serahan difailkan pada 12/6/2020 pada **Ekshibit JA-5**.

[9] Memandangkan ketika tempoh tersebut telah wujud perintah PKP, maka tempoh masa penyerahan Rekod Rayuan tersebut hendaklah berakhir setelah

Mahkamah dibuka kembali dengan pemakluman tentang tarikh akhir untuk urusan penyerahan Rekod Rayuan tersebut. Melalui pemerhatian, kami dapati telah ada pemakluman dibuat oleh Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Selangor tentang waktu operasi seluruh Mahkamah Syariah di Negeri Selangor mulai 13/5/2020 dan kategori kes-kes yang boleh difailkan melalui siaran di FB Live Jakess dan laman web Jakess.

[10] Walaubagaimanapun, kami dapati pemakluman tersebut tidak termasuk urusan pemfailan apa-apa dokumen berkaitan dengan kes rayuan dinyatakan secara khusus terutamanya bagi kes-kes rayuan yang melibatkan tempoh masa berakhir ketika PKP berkuatkuasa.

[11] Oleh yang demikian, kami berpuashati bahawa permohonan perlanjutan tempoh masa ini sewajarnya dibenarkan kerana tarikh akhir penyerahan Rekod Rayuan tersebut telah berakhir dalam tempoh PKP berkuatkuasa, di samping kekangan pergerakan berlaku ketika Mahkamah dibuka semula pada 15/5/2020.

[12] Kami juga berpuashati bahawa wujudnya keadaan khas yang akan memberikan keadilan kepada kedua-dua pihak di dalam kes ini sebagaimana yang dinyatakan oleh Panel Rayuan Mahkamah Syariah Selangor di dalam kes ***Harun Bin Abdullah lwn. Zainab Binti Alina [1987] JH 2 (1) 279*** sebagaimana berikut –

“Oleh itu sebelum kebenaran diberi untuk melanjutkan masa rayuan dua perkara hendaklah dipenuhi. Yang Pertama mesti ada perihal-perihal istimewa (special circumstances), dan yang kedua, perihal-perihal istimewa itu akan mendatangkan atau membawa kepada keadilan”

[13] Kami ingin mengingatkan pihak-pihak bahawa penetapan tempoh masa yang dikanunkan dalam prosedur rayuan adalah bertujuan menghadkan sebarang litigasi yang meremehkan serta mengelakkan berlaku penyalahgunaan proses Mahkamah, mengelakkan kecelaruan dan membantu melancarkan proses keadilan. Pematuhan ketat tentang tempoh masa tersebut adalah mandatori. Walaupun Mahkamah mempunyai budi bicara luas untuk membenarkan sesuatu permohonan untuk perlanjutan masa, budi bicara tersebut hendaklah dilaksanakan secara saksama dan adil kepada pihak satu lagi.

[14] Kami sekali lagi menyatakan bahawa perlanjutan sesuatu tempoh masa untuk melakukan sesuatu di dalam undang-undang merupakan kuasa budi bicara kami. Walaupun telah ada panduan yang telah dijelaskan di dalam penghakiman Mahkamah terdahulu, namun ianya adalah sebagai panduan semata-mata dan kami tidaklah terikat dengan ketat untuk memenuhi kesemua faktor-faktor yang dinyatakan di dalam panduan tersebut.

[15] Oleh yang demikian, tanpa perlu kami mengulas terhadap keberangkalian rayuan Pihak Pemohon akan berjaya atau tidak, tahap prejudis permohonan ini kepada Pihak Responden dan / atau Pemohon serta kewujudan suasana penguatkuasaan PKP, kami bersetuju bahawa permohonan ini wajar dibenarkan tanpa sebarang kos diawardkan.

[16] Melalui pemerhatian kami terhadap Ekshibit JA-5 dan situasi penyampaian permohonan ini kepada Responden yang memerlukan suatu perintah penyampaian gantian dikeluarkan atas faktor kurangnya kerjasama daripada Responden, kami bersetuju bahawa penyampaian Rekod Rayuan tersebut wajar dilaksanakan secara

penyampaian gantian dengan cara tampalan di alamat terakhir Responden atau penyampaian kepada Peguam Syarie Responden yang berwakalah dengannya.

KEPUTUSAN

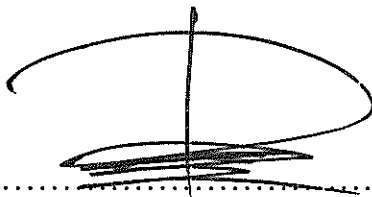
SETELAH meneliti Notis Permohonan, Afidavit Sokongan, Afidavit Jawapan, Afidavit Balasan dan Hujahan Pihak-Pihak, **MAKA KAMI** sebulat suara memutuskan sebagaimana yang berikut –

- [1] Permohonan Pemohon adalah **DITERIMA**.
- [2] Mahkamah perintahkan Rekod Rayuan bagi Kes Rayuan (Mal) No.: 10000-0017-0589-2016 hendaklah diserahkan kepada Responden dalam **tempoh 14 hari** mulai tarikh hari ini.
- [3] Penyampaian Rekod Rayuan tersebut hendaklah dilaksanakan secara tampalan di alamat terakhir Responden atau kepada Peguam Responden jika beliau diwakili.

Dibaca dan ditandatangani oleh:-

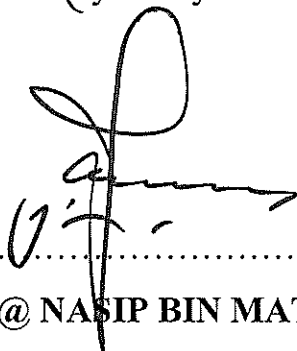
-
- 1. **YAA DATO' HJ. MOHD SHUKOR BIN SABUDIN**
Pengerusi Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-



2. **YA DATUK HJ. MOHD RADZI BIN HJ. ABD LATIF**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-



3. **YA DATUK JASRI @ NASIP BIN MAT JAKIR**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

